

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3098/2543

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นาย แลง เบี้ยปลุก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 46, มาตรา 47

จำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรตามฟ้อง ความรับผิดทางแพ่งของจำเลยจะต้องมีอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาฐานรับของโจรเท่านั้น ดังนี้ เมื่อผู้เสียหายได้รับของกลางที่จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้ว จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนตามคำขอของโจทก์ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนร่วมกันเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนายนเรศ วันดี ผู้เสียหายโดยจัดประตูด้านหลังของเคหสถานดังกล่าวอันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินแล้วร่วมกันเอาทรัพย์สินต่าง ๆ รวม 12 รายการ ราคาทั้งสิ้น 35,885 บาท ของผู้เสียหาย ซึ่งเก็บรักษาไว้ในเคหสถานดังกล่าวไปโดยทุจริตต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยึดทรัพย์สินรวม 4 รายการ คิดเป็นเงิน 3,300 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินบางส่วนของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายร่วมกันลักไปอยู่ในความครอบครองของจำเลยเป็นของกลาง ทั้งนี้ จำเลยกับนายบุญธรรมคำทา ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วร่วมกันเป็นคนร้ายเข้าไป

ในบ้านอันเป็นเคหสถานของนายนเรศ วันดี ผู้เสียหาย โดยจัดประตูด้านหลังของ
เคหสถานดังกล่าวจนหลุดเปิดออกแล้วลักเอาทรัพย์สินรวม 12 รายการ เป็น
เงิน 35,885 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นจำเลยรับเอาทรัพย์สินบาง
ส่วนของผู้เสียหายซึ่งถูกคนร้ายร่วมกันลักไปไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การกระทำผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลข
ดำที่ 3834/2538 และ 770/2539 ของศาลชั้นต้นขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335, 357, 83 คืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน
5,695 บาท กับให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่
3834/2538 และ 770/2539 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357
วรรคแรก จำคุก 5 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายเป็น
เงิน 5,695 บาท นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่
3834/2538 หมายเลขแดงที่ 4448/2540 ของศาลชั้นต้นส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษ
ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 770/2539 ของศาลชั้นต้น ด้วยนั้น คดีดังกล่าว
ศาลยังมิได้พิพากษาจึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ให้ยกคำขอส่วนนี้ ยกฟ้องโจทก์ข้อหาลัก
ทรัพย์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายโดยจัดประตูข้างบ้านเข้าไปลัก
เอาทรัพย์สินต่าง ๆ รวม 12 รายการ ราคาทั้งสิ้น 35,885 บาท ต่อมาวันที่ 23
พฤษภาคม 2538 เจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านจำเลยพบทรัพย์สินของผู้เสีย
หายที่ถูกคนร้ายลักไปบางส่วนได้แก่ พระเครื่องเหรียญโลหะ และพระเครื่องเนื้อดิน
รวม 27 องค์ นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโอเรียนท์ 1 เรือน กำไลข้อมือทองแดง 1 วง และ
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง ราคาทั้งสิ้น 3,300 บาท ยึดไว้เป็นของกลางและคืนให้แก่ผู้
เสียหายแล้ว

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรหรือ
ไม่ เห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยตั้งแต่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นที่บ้าน จำเลย
วิ่งหนีออกจากบ้านทันที และยังรับฝากทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากของกลางคดีนี้อีกหลาย
รายการ ส่วนของกลางรายนี้ หากจำเลยรับจำนำไว้จริง จำเลยก็น่าจะเก็บรวมไว้ที่
เดียวกัน แต่จำเลยเก็บของกลางแยกออกต่างหากจากทรัพย์สินอื่นที่อ้างว่านาย
บุญธรรมมาฝากไว้ เพื่อนายบุญธรรมอาจจะมาไถ่คืน แต่ทรัพย์สินเหล่านี้กลับอยู่
กระจัดกระจายหลายแห่งบางชิ้นอยู่ในลักษณะซุกซ่อนไว้อีกด้วย ทำให้น่าเชื่อว่า
จำเลยรับทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้เสียหายไว้ โดยรู้อยู่ว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายลักมา
ประกอบกับชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหา รับของโจร
โดยตลอดแม้จำเลยจะอ้างว่ารับสารภาพเพราะถูกขู่ขู่ขู่ทำร้ายก็คงมีแต่ตัวจำเลยเบิก
ความกล่าวอ้างลอย ๆ พยานจำเลยไม่อาจรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้พยานหลักฐาน
โจทก์รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรตามฟ้องศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยชอบแล้ว แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนหรือ

ใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 5,695 บาทนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจร ความรับผิดชอบทางแพ่งของจำเลยจะต้องมีอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาฐานรับของโจรเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับของกลางที่จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้วจึงไม่อาจบังคับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนตามคำขอของโจทก์ได้อีก"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอที่ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 5,695 บาทเสีย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

(วัฒน์ชัย โชติชูตระกูล-ชวลิต ศรีสง่า-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>